EN	ES
Preamble These terms apply to Sandbox Tier 1 “Explore” from October 2026. If the columns differ, English prevails. The Custodian is Fundación CleantechHUB, NIT 901.523.941-9, sole signatory, operator, data custodian and biller. The Innovation Partner is the technology provider. The Implementation Partner is the client whose site is measured.	**Preámbulo** Estos términos aplican al Sandbox Tier 1 «Explore» desde octubre de 2026. Si las columnas difieren, prevalece el inglés. El Custodio es Fundación CleantechHUB, NIT 901.523.941-9, único firmante, operador, custodio de los datos y quien factura. El Socio Innovador es quien aporta la tecnología. El Socio Implementador es el cliente cuyo sitio se mide.
1. Parties and roles The Innovation Partner brings the technology, collects the sensor data, and runs one or more sandboxes per vertical. The Implementation Partner receives the output in a private sandbox, isolated from the others. The Custodian designs the measurement, cleans and presents it, and does not collect the sensor data. The Custodian bills every tier to the Innovation Partner.	**1. Partes y roles** El Socio Innovador aporta la tecnología, recoge los datos de sensor y administra uno o varios sandboxes por vertical. El Socio Implementador recibe la salida en un sandbox privado, aislado de los demás. El Custodio diseña la medición, la limpia y la presenta, y no recoge los datos de sensor. El Custodio factura todos los tiers al Socio Innovador.
2. Tier 1, and what sits outside it Tier 1 “Explore” is free forever, for the Implementation Partner and for the Innovation Partner. The output is a snapshot of the measured parameters in a single area against its baseline. It includes no verification, report or certificate. Diagnose (USD 4,000 per site report), Verify (from USD 7,500 per statement, due when issued, whether pass or fail), and the end-of-pilot report that triggers payment are tiers 2 and 3. They are governed by separate contracts that the Custodian issues and bills to the Innovation Partner. The price the Innovation Partner charges the Implementation Partner, with or without the Innovation Partner’s own margin, does not include the Custodian as a party.	**2. Tier 1, y lo que queda fuera** El Tier 1 «Explore» es gratuito para siempre, para el Socio Implementador y para el Socio Innovador. La salida es un corte de los parámetros medidos en una sola área frente a su línea de base. No incluye verificación, informe ni certificado. Diagnose (USD 4.000 por informe de sitio), Verify (desde USD 7.500 por declaración, que se causa al emitirla, con pass o con fail) y el informe de cierre de piloto que causa el pago son los tiers 2 y 3. Se rigen por contratos aparte que el Custodio emite y factura al Socio Innovador. El precio que el Socio Innovador cobre al Socio Implementador, con margen propio o sin él, no tiene al Custodio como parte.
3. Personal data A reading is personal data when, alone or combined with other information, it makes a natural person identifiable (Ley 1581 de 2012, art. 3): an identifiable person, an assigned room, or occupancy of that room. The Implementation Partner is the data controller and the Custodian is the data processor (Responsable and Encargado del Tratamiento, Ley 1581), with the duties in art. 18. The Custodian does not set the purpose. This clause is the transmission contract under Decreto 1377 de 2013, art. 25. All responsibility for personal data, and for the authorisations Ley 1581 requires, lies with the Implementation Partner before any personal data are enrolled. The Custodian hosts, cleans and presents that sandbox’s series only for that purpose, applies the data controller’s processing policy, safeguards security and keeps confidentiality. In a health setting, a series that reveals a person’s health is sensitive data (arts. 5 and 6) and is not processed without explicit authorisation or a statutory exception.	**3. Datos personales** Hay dato personal cuando la lectura, sola o unida a otra información, hace determinable a una persona natural (Ley 1581 de 2012, art. 3): una persona identificable, un recinto asignado o la ocupación de ese recinto. El Socio Implementador es el Responsable del Tratamiento. El Custodio es el Encargado del Tratamiento, con los deberes del art. 18, y no fija la finalidad del dato personal. Este numeral es el contrato de transmisión del Decreto 1377 de 2013, art. 25. Toda la responsabilidad por los datos personales, y por las autorizaciones que exige la Ley 1581, es del Socio Implementador antes de que se incorpore cualquier dato personal. El Custodio aloja, limpia y presenta la serie de ese sandbox solo para esa finalidad, aplica la política de tratamiento del Responsable, cuida la seguridad y guarda reserva. En un entorno de salud, si la serie revela la salud de una persona es dato sensible (arts. 5 y 6) y no se trata sin autorización explícita o supuesto legal.
4. Open data and proprietary data Open data are anonymised aggregates. The Custodian may publish them or include them in the shared benchmark. Proprietary data are the raw and identifiable data of the Implementation Partner and of the Innovation Partner. Proprietary data stay confidential and private to that sandbox and are not published.	**4. Datos abiertos y datos propietarios** Los datos abiertos son agregados anonimizados. El Custodio puede publicarlos o incorporarlos al benchmark compartido. Los datos propietarios son los datos crudos e identificables del Socio Implementador y del Socio Innovador. Los datos propietarios permanecen confidenciales y privados en ese sandbox y no se publican.
5. Hosting The platform’s hosting is a transmission under Decreto 1377 de 2013, art. 24, covered by the transmission contract in art. 25, while the Custodian acts as data processor. The Custodian does not pass the data to another processor, including the host, without an equivalent transmission contract. International transfers comply with Ley 1581 de 2012, art. 26, and with the rules of the Superintendencia de Industria y Comercio.	**5. Alojamiento** El alojamiento de la plataforma es una transmisión según el Decreto 1377 de 2013, art. 24, cubierta por el contrato de transmisión del art. 25, mientras el Custodio actúa como Encargado. El Custodio no pasa el dato a otro encargado, incluido el alojamiento, sin un contrato de transmisión equivalente. Las transferencias internacionales cumplen la Ley 1581 de 2012, art. 26, y las reglas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
6. Benchmark licence Only anonymised and aggregated data enter the shared benchmark. No datum that identifies an Implementation Partner, a site, a person or a brand is included. Re-identifying the aggregate, or joining it back to those identities, is forbidden. The Innovation Partner grants the Custodian a perpetual and irrevocable licence to keep and use that anonymised aggregate in the benchmark. Data	**6. Licencia del benchmark** Solo entra al benchmark compartido el dato ya anonimizado y agregado. No entra un dato que identifique al Socio Implementador, al sitio, a una persona o a una marca. Queda prohibido reidentificar el agregado o cruzarlo con esas identidades. El Socio Innovador otorga al Custodio una licencia perpetua e irrevocable para conservar y usar ese agregado anonimizado en el benchmark. El

EN	ES
already aggregated stay in the benchmark. Named attribution of the Innovation Partner, its brand or the Implementation Partner is allowed when agreed in writing. The benchmark belongs to the Custodian. Each party keeps the rest of its intellectual property. The open-source stack does not assign the platform or the benchmark.	dato ya agregado permanece en el benchmark. La atribución nominativa al Socio Innovador, a su marca o al Socio Implementador se permite cuando consta por escrito. El benchmark pertenece al Custodio. Cada parte conserva el resto de su propiedad intelectual. La pila abierta no cede la plataforma ni el benchmark.
7. No endorsement and no accreditation The result describes the measured parameters at the time of measurement. It does not describe the product or the brand. The name and logos of the Custodian are not used without written consent. The Custodian is not accredited by ONAC for this tier. There is a path toward ONAC only, with no representation of accreditation and no representation of conformity with ISO/IEC 17025.	**7. Sin aval y sin acreditación** El resultado describe los parámetros medidos en el momento de la medición. No describe el producto ni la marca. El nombre y los logos del Custodio no se usan sin consentimiento escrito. El Custodio no está acreditado ante el ONAC para este Tier. Hay un camino hacia ONAC, sin representación de acreditación y sin representación de conformidad con ISO/IEC 17025.
8. Duties The Innovation Partner supplies the hardware, the installation and such calibration evidence as it has, and arranges site access. Tier 1 does not require insurance. In Diagnose and Verify, insurance is optional. The Implementation Partner authorises site access and the measurement. Each Implementation Partner sees only its own sandbox. The parties keep raw data, site identity and commercial information confidential.	**8. Deberes** El Socio Innovador aporta el hardware, la instalación y la evidencia de calibración que tenga, y gestiona el acceso al sitio. El Tier 1 no exige seguro. En Diagnose y en Verify el seguro es opcional. El Socio Implementador autoriza el acceso al sitio y la medición. Cada Socio Implementador ve solo su sandbox. Las partes reservan el dato crudo, la identidad del sitio y la información comercial.
9. Liability Liability under these terms lies with the Innovation Partner. Tier 1 is provided as is, free of charge and without warranty, and it is not medical or health advice. Indirect damages are excluded. The Custodian's liability cap for Tier 1 is zero. Above the liability cap stated in the applicable paid-tier contract, the Innovation Partner must carry insurance. Nothing in this clause excludes liability for wilful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave), in accordance with Colombian law.	**9. Responsabilidad** La responsabilidad bajo estos términos corresponde al Socio Innovador. El Tier 1 se presta tal cual, gratuito y sin garantía, y no es consejo médico ni de salud. Se excluyen los daños indirectos. El tope de responsabilidad del Custodio en el Tier 1 es cero. Por encima del tope previsto en el contrato del tier de pago que aplique, el Socio Innovador debe contar con seguro. Nada en esta cláusula excluye la responsabilidad por dolo o por culpa grave, conforme a la ley colombiana.
10. Term, exit and law There is no fixed term. Either party may terminate for convenience on 90 days' notice. After the sandbox is archived, the Custodian returns or deletes personal data and identifiable raw data, including backups, within 12 months, and certifies the deletion. The aggregate already in the benchmark, confidentiality, clauses 7 and 9, and the governing law survive. Assignment requires the prior written consent of the other parties. The Implementation Partner remains the data controller and the Custodian remains the data processor. The law of the Republic of Colombia governs. Disputes go first to arbitration at the Cámara de Comercio de Bogotá. The courts of Bogotá are the fallback. These terms are accepted by click-through.	**10. Vigencia, salida y ley** No hay plazo fijo. Cualquier parte puede terminar por conveniencia con un aviso de 90 días. Archivado el sandbox, el Custodio devuelve o suprime el dato personal y el crudo identificable, incluidos los respaldos, dentro de los 12 meses siguientes, y certifica la supresión. Sobreviven el agregado ya incorporado al benchmark, la reserva, las cláusulas 7 y 9, y la ley aplicable. La cesión exige el consentimiento previo y escrito de las otras partes. El Socio Implementador sigue siendo Responsable y el Custodio sigue siendo Encargado. Rige la ley de la República de Colombia. Las controversias van primero a arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Los jueces de Bogotá son el fuero subsidiario. Estos términos se aceptan por click-through.